

La sostenibilidad aplicada al sector productivo VS El 8 de Marzo, día de la mujer





Gemini ha dicho

Sostenibilidad y el 8M: Dos Ejes Centrales del Sector Productivo Actual

La evolución del sector productivo exige comprender que la sostenibilidad y la igualdad de género no son conceptos en competencia, sino pilares que se refuerzan mutuamente para construir organizaciones más sólidas, éticas y viables a largo plazo.

La Sostenibilidad Aplicada al Sector Productivo

La sostenibilidad empresarial moderna ha dejado de ser exclusivamente una cuestión ecológica para dividirse en tres dimensiones inseparables:

- **Ambiental:** Optimización de recursos, reducción de la huella de carbono y transición hacia una economía circular.
- **Económica:** Búsqueda de la rentabilidad y eficiencia sostenida sin comprometer los recursos futuros.
- **Social:** Garantía del bienestar de los trabajadores, impacto positivo en la comunidad y el fomento de la equidad interna.

El 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

El 8M conmemora la lucha histórica por la participación equitativa de la mujer en la sociedad y en el mercado de trabajo. En el entorno productivo actual, este día pone el foco en reivindicaciones concretas:

- La erradicación de la brecha salarial por razón de género.
- La ruptura del "techo de cristal" para facilitar el acceso a puestos de liderazgo y toma de decisiones.
- La garantía de políticas reales de conciliación y la eliminación de sesgos en la contratación.

La Convergencia: No Hay Sostenibilidad sin Equidad

Al analizar ambos conceptos, se hace evidente que **no existe verdadera sostenibilidad productiva sin igualdad de género**. Una organización que optimiza su consumo energético pero mantiene una brecha salarial o carece de representación femenina en su directiva, fracasa estructuralmente en su pilar de sostenibilidad social.

Integrar las reivindicaciones del 8M en el modelo productivo no es solo una cuestión de ética, sino de eficiencia operativa. Las empresas que garantizan la igualdad logran retener el 100% del talento disponible, mejoran su clima laboral y fomentan la innovación a través de la diversidad de perspectivas.

1.1 Contrato

Cuando utilizas nuestros Servicios aceptas todos estos términos. Tu uso de nuestros Servicios también está sujeto a nuestra Política de cookies y a nuestra Política de privacidad, que abarca el modo en que recabamos, utilizamos, compartimos y almacenamos tu información personal.

Al crear una cuenta de LinkedIn o acceder o utilizar nuestros Servicios (descritos a continuación), aceptas suscribir un contrato vinculante desde el punto de vista jurídico con LinkedIn (incluso si utilizas credenciales de terceros o utilizas nuestros Servicios en nombre de una empresa). Si no estás conforme con este contrato (el «Contrato» o las «Condiciones de uso»), no crees una cuenta y no accedas ni utilices de otro modo nuestros Servicios. Si así lo deseas, puedes poner fin a este Contrato en cualquier momento; para ello, debes cerrar tu cuenta y no acceder a nuestros Servicios ni usarlos. Si eres Visitante o Miembro de nuestros Servicios, cualquier recopilación, uso e información compartida en relación con tus datos personales quedarán sujetos a nuestra [Política de privacidad](#), nuestra [Política de cookies](#) y otros documentos mencionados en nuestra [Política de privacidad](#), y sus actualizaciones. Reconoces y confirmas haber leído nuestra [Política de privacidad](#).

Servicios

Este Contrato se aplica a LinkedIn.com, a las aplicaciones de la marca de LinkedIn y a otros sitios relacionados con LinkedIn, aplicaciones, comunicaciones y otros servicios que declaran que se ofrecen en virtud de este Contrato («Servicios»), incluida la recopilación de datos al margen del sitio web para esos Servicios, como a través de nuestros anuncios y de los complementos «Solicitar con LinkedIn» y «Compartir con LinkedIn».

LinkedIn y otros Términos clave

Estás suscribiendo este Contrato con LinkedIn (al que también se hace referencia como «nosotros» o «nuestro»).

Países designados Utilizamos el término «Países designados» para hacer referencia a los países de la Unión Europea (UE), del Espacio Económico Europeo (EEE) y a Suiza. Si resides en los «Países designados», suscribes este Contrato con LinkedIn Ireland Unlimited Company («LinkedIn Ireland»), y LinkedIn Ireland será la entidad responsable de los datos personales que facilites a nuestros Servicios, o que se recopilen o procesen por o para nuestros Servicios, o en relación con ellos.

Si resides fuera de los «Países designados», suscribes este Contrato con LinkedIn Corporation («LinkedIn Corp.») y esta entidad será la responsable (o la empresa responsable) del tratamiento de los datos personales que facilites a nuestros Servicios, o que se recopilen o procesen por o para nuestros Servicios o en relación con ellos.

Entidades afiliadas Las Entidades afiliadas son empresas que controlan, son controladas o están bajo control conjunto, por ejemplo, LinkedIn Ireland, LinkedIn Corporation, LinkedIn Singapore y Microsoft Corporation o cualquiera de sus subsidiarias (por ejemplo, GitHub, Inc).

Acciones sociales Acciones que los miembros realizan en nuestros servicios, como recomendaciones, comentarios, seguimientos o compartir contenido.

Contenido El contenido incluye, por ejemplo, publicaciones en el feed, opiniones, comentarios, perfiles, artículos (y contribuciones), publicaciones en grupos, anuncios de empleo, mensajes (incluidos mensajes InMail), vídeos, fotos, audio o PDF.

1.2 Miembros y Visitantes

Este Contrato es de aplicación para Miembros y Visitantes.

Cuando te registras y te unes a los Servicios de LinkedIn, te conviertes en «Miembro». Si has decidido no registrarte en nuestros Servicios, puedes acceder a determinadas funcionalidades como «Visitante».

1.3 Cambios

Podemos realizar modificaciones en el presente Contrato.

Podemos modificar este Contrato, nuestra Política de privacidad y nuestra Política de cookies periódicamente. Si modificamos sustancialmente estos términos o si estamos legalmente obligados a notificarte, te avisaremos a través de nuestros Servicios, o por otros medios, para darte la oportunidad de revisar los cambios antes de que entren en vigor. No obstante, es posible que no siempre proporcionemos un aviso previo de los cambios en estos términos: (1) cuando dichos cambios deban implementarse de inmediato por exigencia legal, o (2) cuando dichos cambios estén relacionados con un servicio o una funcionalidad recién lanzados. Acordamos que las modificaciones no pueden ser retroactivas. Si no estás de acuerdo con cualquiera de estos cambios, puedes [cerrar tu cuenta](#). Si continúas utilizando nuestros Servicios después de publicar o de enviar un aviso sobre los cambios en estos términos, esto implicará que estás de acuerdo con los términos actualizados desde su fecha de entrada en vigor.

2. Obligaciones

2.1. Requisitos para utilizar los Servicios

Estas son algunas de las cosas a las que te comprometes en este Contrato: Cumples los requisitos para suscribir este Contrato y tienes al menos la «Edad mínima» establecida.

Los menores de 16 años no pueden usar los Servicios.

Para utilizar los Servicios, aceptas que: (1) tienes al menos la [«Edad mínima»](#) (definida a continuación); (2) solo tendrás una cuenta de LinkedIn, que deberá estar a tu nombre real; y (3) LinkedIn no te ha restringido el uso de los Servicios. La creación de una cuenta con información falsa constituye una infracción de nuestros Términos; esto se aplica

también a las cuentas registradas en nombre de otras personas o usadas por menores de 16 años.

«Edad mínima» significa 16 años. No obstante, si la legislación aplicable exige que debes tener más edad para que LinkedIn te proporcione lícitamente los Servicios sin consentimiento de tus padres (incluido el uso de tus datos personales), entonces la Edad mínima será esa otra edad. [Más información](#)

2.2 Tu cuenta

Mantendrás tu contraseña en secreto

No compartirás tu cuenta con otras personas y seguirás nuestras políticas y la legislación pertinente.

Los Miembros son los titulares de las cuentas. Te comprometes a: (1) proteger tu cuenta contra cualquier acceso indebido (por ejemplo, utilizar una contraseña segura y mantener su confidencialidad); (2) no compartir ni transferir tu cuenta ni ninguna parte de ella (por ejemplo, vender o transferir los datos personales de otras personas transfiriendo tus contactos); y (3) respetar la legislación, nuestra lista de «Lo que se debe y no se debe hacer» (más abajo) y nuestras [Políticas para la comunidad profesional](#). [Más información](#) Eres responsable de todo lo que suceda a través de tu cuenta salvo que la cierres o que nos notifiques que se está haciendo un uso indebido de la misma.

Entre los demás y tú (incluida tu empresa), tu cuenta te pertenece. No obstante, si los Servicios han sido adquiridos por terceros para que tú los utilices en relación con tu trabajo para ellos (por ejemplo, una licencia de Recruiter o una suscripción a LinkedIn Learning que haya comprado tu empresa), ese tercero que paga por dichos Servicios tendrá derecho a controlar el acceso y a recibir informes sobre el uso que realices del Servicio de pago; no obstante, no tendrá derechos sobre tu cuenta personal.

2.3. Pago

Cumplirás tus obligaciones de pago y aceptas que almacenemos tu información de pago. Comprendes que nuestros precios pueden estar sujetos a tasas o impuestos adicionales.

Los reembolsos están sujetos a nuestra política y podemos modificar nuestros precios. Dichos precios modificados aplicarán de forma prospectiva.

Si adquieres alguno de nuestros Servicios de pago, aceptas abonarnos las tasas y los impuestos aplicables y cumplir los [términos adicionales](#) específicos vinculados a dichos Servicios de pago. El impago de estas tasas dará lugar a la finalización de los Servicios de pago que recibes. También aceptas que:

1. Tu compra puede estar sujeta a comisiones de cambio o a diferencias de precios en función de tu ubicación (por ejemplo, tipos de cambio).
 2. Podemos almacenar y continuar utilizando tu forma de pago (como una tarjeta de crédito) para fines de facturación, incluso después de haber caducado, para evitar la interrupción de los Servicios de pago y utilizarla para pagar otros Servicios que puedas adquirir. Si tu forma de pago principal falla, podemos cobrar automáticamente a una forma de pago secundaria, si la has proporcionado. Puedes actualizar o cambiar tu forma de pago. [Más información](#)
 3. Si adquieres una suscripción, se cargarán de forma automática a tu forma de pago al comienzo de cada periodo de suscripción las tasas e impuestos aplicables a ese periodo. Para evitar futuros cargos, cancela la suscripción antes de la fecha de renovación. Averigua cómo [cancelar o suspender](#) tus Servicios de suscripción de pago.
 4. Podemos modificar nuestros precios con carácter prospectivo, previa notificación dentro de un plazo razonable y en la medida en la que la legislación lo permita.
 5. Todos tus Servicios de pago se rigen por la [política de reembolso](#) de LinkedIn.
-
6. Podemos calcular los impuestos aplicables en función de la información de facturación que nos proporciones.

Puedes obtener una copia de tu factura a través de los ajustes de tu cuenta de LinkedIn bajo «[Historial de compra](#)».

2.4. Avisos y mensajes

Aceptas que te enviemos avisos y mensajes a través de nuestros sitios web y aplicaciones, así como tu información de contacto. Si tu información de contacto no está actualizada, podrías no recibir estos avisos importantes.

Aceptas que te enviemos avisos y mensajes de los siguientes modos: (1) en los Servicios, o (2) a través de la información de contacto que nos proporcionaste (por ejemplo, email, teléfono móvil, dirección postal). Aceptas mantener actualizada tu [información de contacto](#).

Revisa tus ajustes para [controlar y limitar](#) los tipos de mensajes que te enviamos.

2.5 Compartir

Cuando compartas información en nuestros Servicios, otras personas podrán ver, copiar y usar esa información.

Nuestros Servicios permiten compartir información (lo que incluye contenidos) de muchos modos, como a través de tu perfil y en publicaciones, artículos, publicaciones en

grupos, enlaces a artículos de noticias, anuncios de empleo, mensajes y mensajes InMail. Dependiendo de la funcionalidad y de las opciones que elijas, la información que compartas puede ser vista por otros Miembros, Visitantes u otras personas (dentro o fuera de los Servicios). Cuando se pueda establecer los ajustes, respetaremos las opciones que elijas con respecto a quién puede ver el contenido u otra información (por ejemplo, el contenido de mensajes enviado a los destinatarios, compartir contenido solo con los contactos de LinkedIn, restringir la visibilidad de tu perfil en las herramientas de búsqueda u optar por no notificar a los demás miembros que has actualizado tu perfil de LinkedIn). Para actividades de búsqueda de empleo, la configuración por defecto es no notificar a tus contactos ni al público. Por lo tanto, si solicitas un empleo a través de nuestros Servicios o si decides indicar que estás interesado en un empleo, nuestra configuración predeterminada es compartirlo solo con el anunciante del empleo. En la medida en que las leyes lo permitan, no estamos obligados a publicar ningún contenido u otra información en nuestros Servicios y podemos retirarlos con o sin previo aviso.

3. Derechos y limitaciones

3.1. Tu licencia respecto a LinkedIn

Eres el propietario de todo el contenido original que nos facilitas, pero también nos otorgas una licencia no exclusiva en lo que concierne a dicho contenido.

Respetaremos las opciones que elijas con respecto a quién puede ver tu contenido, así como el modo en el que puede utilizarse para los anuncios.

Entre tú y LinkedIn, tú eres el propietario del [contenido](#) original que envíes o publiques en los Servicios.

Concedes a LinkedIn y a nuestras [Entidades afiliadas](#) la siguiente licencia no exclusiva sobre el contenido y otra información que proporciones (por ejemplo, compartir, publicar, cargar o enviar de cualquier otro modo) a nuestros Servicios:

Un derecho mundial, transferible y sujeto a sublicencia para utilizar, copiar, modificar, distribuir, ejecutar públicamente y mostrar, alojar y procesar tu contenido y otra información sin ningún consentimiento adicional, notificación o compensación para ti o terceros. Estos derechos se limitan de los siguientes modos:

1. Puedes finalizar esta licencia para un contenido específico borrando dicho contenido de los Servicios, o en general cerrando tu cuenta, salvo (a) en la medida en que (1) lo hayas compartido con otras personas como parte de los Servicios y estas a su vez lo hayan copiado, vuelto a compartir o almacenado, (2)

ya hubiéramos concedido sublicencias a terceros antes de la eliminación de tu contenido o del cierre de tu cuenta, o (3) estemos obligados por ley a conservarlo o compartirlo con terceros, y (b) durante el tiempo razonable que se tarde en retirar el contenido que borraste de las copias de seguridad y de otros sistemas.

2. No incluiremos tu contenido en publicidad para productos y servicios de terceros sin tu consentimiento específico (incluido el contenido patrocinado). No obstante, sin compensación para ti ni para terceros, pueden publicarse anuncios cerca de tu contenido y otra información, y tus [acciones sociales](#) podrán verse e incluirse junto con los anuncios, tal y como indica nuestra Política de privacidad. En función de tus ajustes, es posible que hagamos mención del uso de alguna funcionalidad del Servicio que utilices, usando tu nombre o fotografía, con el fin de promocionar dicha funcionalidad en nuestros Servicios.
 3. Respetaremos las opciones de público para los contenidos compartidos (por ejemplo, «Solo contactos»). Por ejemplo, si decides compartir tu publicación con «Cualquiera dentro o fuera de LinkedIn» (o similar): (a) podemos hacer que esté disponible fuera de LinkedIn; (b) podemos permitir que otros la compartan públicamente en servicios de terceros (por ejemplo, que un Miembro integre tu publicación en un servicio de terceros); o (c) podemos habilitar herramientas de búsqueda para que ese contenido público se pueda encontrar a través de sus servicios. [Más información](#)
 4. Aunque podemos editar y realizar cambios de formato en tu contenido (como traducirlo o transcribirlo, modificar el tamaño, el diseño o el tipo de archivo, y eliminar o añadir etiquetas o metadatos), tomaremos medidas para evitar la modificación sustancial del significado de tu expresión en los contenidos que compartas con terceros.
-
5. Como eres propietario de tu contenido original y solo poseemos derechos no exclusivos respecto a los mismos, puedes escoger compartirlo con terceros, lo que incluye a través de una [licencia de Creative Commons](#).

Acuerdas con LinkedIn que si el contenido incluye datos personales, quedará sujeto a nuestra Política de privacidad.

Asimismo, acuerdas con LinkedIn que podremos acceder, almacenar, procesar y utilizar cualquier información (incluidos contenido o datos personales) que facilites de acuerdo con los términos de la [Política de privacidad](#) y de tus elecciones (incluidos los ajustes). Al enviar a LinkedIn sugerencias u otros comentarios sobre nuestros Servicios, aceptas que LinkedIn utilice y comparta (aunque no tiene que hacerlo) dichos comentarios para cualquier finalidad sin compensarte.

Te comprometes a facilitarnos únicamente el contenido y otra información sobre los que tengas derecho y a que la información en tu perfil de LinkedIn sea verdadera.

Aceptas proporcionar únicamente contenido y otra información que no infrinja la ley ni los derechos de ninguna persona (incluidos los derechos de propiedad intelectual). Puedes elegir la cantidad de información que deseas proporcionar en tu perfil, pero también aceptas que la información que proporciones sea veraz. A LinkedIn se le puede exigir por ley retirar determinado contenido y otra información en ciertos países.

3.2. Disponibilidad de los Servicios

Podemos cambiar o limitar la disponibilidad de algunas funcionalidades, o poner fin a cualquier Servicio.

Podemos cambiar, suspender o retirar cualquiera de nuestros Servicios. También podemos limitar la disponibilidad de funcionalidades, contenido y otra información para que no estén disponibles para todos los Visitantes o Miembros (por ejemplo, por país o por acceso de suscripción).

No podemos garantizar que almacenaremos o mostraremos (o que continuaremos mostrando) cualquier información (incluido el contenido) que hayas compartido.

LinkedIn no es un servicio de almacenamiento. Aceptas que no tenemos la obligación de almacenar, conservar o proporcionarte una copia de cualquier contenido y otra información que nos facilites tú u otras personas, salvo en la medida en que se exija por ley y tal y como se señala en nuestra Política de privacidad.

3.3. Otros tipos de contenido, sitios web y aplicaciones

Tu uso del contenido y de la información de otras personas publicados en nuestros Servicios corre por tu propia cuenta y riesgo.

Otros terceros podrían ofrecer sus propios productos y servicios a través de nuestros Servicios, pero no nos responsabilizamos de las actividades que realicen dichos terceros.

Contenido de terceros: al utilizar los Servicios, puede que encuentres contenidos, u otra información, inexactos, incompletos, atrasados, engañosos, ilegales, ofensivos o perjudiciales de cualquier otro modo. Aceptas que no somos responsables del contenido u otra información puestos a disposición a través de, o dentro de, los Servicios por terceros, incluidos los Miembros. Aunque aplicamos herramientas automatizadas para revisar gran parte del contenido y otra información presentados en los Servicios, no

siempre podemos evitar el uso indebido de nuestros Servicios y aceptas que no somos responsables de dicho uso indebido. También reconoces el riesgo de que otros compartan información inexacta o engañosa sobre ti o tu organización, y de que tú o tu organización se asocien erróneamente con contenido sobre otros, por ejemplo, cuando hacemos saber a tus contactos y seguidores que tú o tu organización habéis sido mencionados en las noticias. Los Miembros [pueden elegir cómo configurar](#) esta [funcionalidad](#).

Productos y servicios de terceros: LinkedIn te puede ayudar a ponerte en contacto con otros Miembros (por ejemplo, Miembros que utilicen el [Portal de servicios](#) o nuestros productos empresariales de selección de personal, empleo, ventas o marketing) que te ofrezcan oportunidades (en su nombre, en el de sus organizaciones o en el de otros) como ofertas para convertirte en candidato a un empleo u otro trabajo u ofertas para comprar productos o servicios. Reconoces que LinkedIn no presta estos servicios ofrecidos, y no emplea a quienes prestan estos servicios, ni proporciona estos productos ofrecidos.

Además, reconoces que LinkedIn no supervisa, dirige, controla ni lleva a cabo seguimiento alguno de los Miembros en la realización de estas ofertas, ni en su provisión de trabajo, entrega de productos o prestación de servicios, y aceptas que (1) LinkedIn no es responsable de estas ofertas, ni de la realización o contratación de las mismas, (2) LinkedIn no suscribe en forma alguna las ofertas de ningún Miembro en particular, y (3) LinkedIn no es un agente o agencia de empleo que actúe en nombre de ningún Miembro que ofrezca empleo u otro trabajo, productos o servicios. Con respecto al empleo u otro trabajo, LinkedIn no toma decisiones de empleo o contratación en nombre de los Miembros que ofrecen oportunidades y no ha recibido tal facultad de los Miembros u organizaciones que utilizan nuestros productos.

Para el [Portal de servicios](#), (a) debes tener al menos 18 años de edad para procurar, ofrecer o prestar servicios, y (b) declaras y garantizas que tienes todas las licencias requeridas y que prestarás servicios coherentes con las normas pertinentes del sector y nuestras [Políticas para la comunidad profesional](#).

Eventos de terceros: de igual modo, LinkedIn puede ayudarte a registrarte o a asistir a eventos organizados por los Miembros y a conectar con otros Miembros que asistan a dichos eventos. Aceptas que (1) LinkedIn no se hace responsable de la conducta de ninguno de los Miembros ni de otros asistentes a dichos eventos, (2) LinkedIn no aprueba ningún evento concreto que se incluya en nuestros Servicios, (3) LinkedIn no revisa o restringe ninguno de estos eventos o a ningún ponente, y (4) respetarás los términos y condiciones aplicables a dichos eventos.

3.4 Limitaciones

Tenemos derecho a limitar el modo en que te conectas e interactúas con nuestros Servicios.

LinkedIn se reserva el derecho a limitar tu uso de los Servicios, incluidos tu número de contactos y tu capacidad para contactar con otros Miembros. LinkedIn se reserva el derecho a restringir, suspender o cerrar tu cuenta si considera que puedes haber incumplido este Contrato, la ley o que estás utilizando incorrectamente los Servicios (por ejemplo, has infringido la lista de «Lo que se debe y no se debe hacer», o nuestras [Políticas para la comunidad profesional](#)).

También podemos eliminar cualquier contenido u otra información que hayas compartido si creemos que infringe nuestras [Políticas para la comunidad profesional](#) o «Lo que se debe y no se debe hacer» o infringe de algún otro modo el presente Contrato. [Más información](#) sobre cómo moderamos los contenidos.

3.5 Derechos de propiedad intelectual

A continuación, te proporcionamos información sobre nuestros derechos de propiedad intelectual.

LinkedIn se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual en los Servicios. Las marcas comerciales y los logotipos utilizados en relación con los Servicios son las marcas comerciales de sus respectivos propietarios. LinkedIn y los logotipos «in» y otras marcas comerciales de LinkedIn, las marcas de servicio, los gráficos y los logotipos utilizados para nuestros Servicios son marcas comerciales o registradas de LinkedIn.

3.6 Recomendaciones y tratamiento automatizado

Usamos datos y otra información sobre ti para hacerte y ordenar sugerencias relevantes y generar contenidos para ti y para los demás.

Recomendaciones: utilizaremos los datos y otra información que nos facilites así como de los que dispongamos sobre los Miembros y el contenido en los Servicios para realizar recomendaciones con respecto a contactos, contenido, anuncios y funcionalidades que puedan resultarte útiles. Utilizaremos esos datos y otra información para recomendarte y presentarte información en el orden que sea más relevante para ti. Por ejemplo, esos datos e información pueden utilizarse para recomendarte empleos tanto a ti como a los técnicos de selección de personal y para organizar el contenido de tu feed con el fin de optimizar tu experiencia y el uso de los Servicios. El mantenimiento de un perfil actualizado con datos precisos nos ayuda a realizar recomendaciones más relevantes y rigurosas. [Más información](#)

Funcionalidades de IA generativa: al utilizar los Servicios, puedes interactuar con las funcionalidades que ofrecemos y que automatizan la generación de contenidos para ti.

El contenido que se genere podría ser inexacto o incompleto, demorarse, inducir a error o no ser adecuado para tus fines. Te rogamos que revises y edites dicho contenido antes de compartirlo con otras personas. Al igual que con todo el contenido que compartes en nuestros Servicios, eres responsable de garantizar que cumple nuestras [Políticas para la comunidad profesional](#), incluido el hecho de no compartir información engañosa.

Los Servicios pueden incluir contenido generado automáticamente y compartido mediante herramientas ofrecidas por LinkedIn u otros fuera de LinkedIn. Al igual que todo el contenido y otra información de nuestros Servicios, independientemente de si está etiquetado como creado por «IA», asegúrate de revisarlo detenidamente antes de utilizarlo a ciegas.

4. Exención y limitación de responsabilidad

4.1 Exención de garantía

Renunciamos a cualquier responsabilidad jurídica derivada de la calidad, seguridad o fiabilidad de nuestros Servicios.

NI LINKEDIN NI NINGUNA DE SUS ENTIDADES AFILIADAS PROPORCIONARÁN DECLARACIONES O GARANTÍA SOBRE LOS SERVICIOS, INCLUIDA CUALQUIER DECLARACIÓN QUE ESTABLEZCA QUE LOS SERVICIOS SERÁN ININTERRUMPIDOS O QUE ESTÉN LIBRES DE ERRORES, Y PROPORCIONARÁN DICHOS SERVICIOS (INCLUIDOS CONTENIDO, RESULTADOS E INFORMACIÓN) «TAL CUAL» Y «SEGÚN LA DISPONIBILIDAD». EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LINKEDIN Y SUS ENTIDADES AFILIADAS DECLARAN LA EXENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, EXACTITUD, NO INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO.

Si tienes previsto utilizar contenido, resultados e información por cualquier motivo, es tu responsabilidad verificar su exactitud y adecuación a tus fines, ya que cualquier contenido, resultado o información del servicio puede no reflejar información exacta, completa o actualizada.

4.2 Exención de responsabilidad

Estas son las limitaciones de responsabilidad jurídica que podemos tener en relación contigo.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY (Y A MENOS QUE LINKEDIN PARTICIPE EN UN ACUERDO POR ESCRITO INDEPENDIENTE QUE ANULE ESTE CONTRATO), LINKEDIN,

Y SUS ENTIDADES AFILIADAS, NO SERÁN RESPONSABLES, EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO, DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS U OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, REPUTACIÓN (POR EJEMPLO, DECLARACIONES OFENSIVAS O DIFAMATORIAS) O DATOS (POR EJEMPLO, TIEMPO DE INACTIVIDAD O PÉRDIDA, USO O CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN O EL CONTENIDO), O DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, RESULTANTE COMO CONSECUENCIA, ESPECIAL O DE CARÁCTER PUNITIVO.

LINKEDIN Y SUS ENTIDADES AFILIADAS NO SERÁN RESPONSABLES ANTE TI EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO POR NINGUNA CANTIDAD QUE EXCEDA (A) LOS GASTOS TOTALES ABONADOS O PENDIENTES DE ABONAR POR TU PARTE A LINKEDIN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SI LOS HUBIERA, O (B) 1000 USD.

4.3 Bases contractuales; Exclusiones

Las limitaciones de responsabilidad de esta Sección 4 forman parte del acuerdo establecido entre LinkedIn y tú, y se aplicarán a todas las reclamaciones de responsabilidad (como las derivadas de garantía, daño, negligencia, responsabilidades contractuales o legales), incluso aunque se haya comunicado a LinkedIn y a sus entidades afiliadas la posibilidad de este daño, e incluso aunque estas soluciones no cumplan su objetivo principal.

ESTAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD NO SE APLICAN A LA RESPONSABILIDAD POR MUERTE O LESIONES PERSONALES O POR FRAUDE, NEGLIGENCIA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA, NI EN CASOS DE NEGLIGENCIA, CUANDO SE HAYA INCUMPLIDO UNA OBLIGACIÓN IMPORTANTE. SE ENTIENDE POR OBLIGACIÓN IMPORTANTE AQUELLA QUE CONSTITUYA UN REQUISITO PREVIO PARA LA PRESTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS Y EN LA QUE PUEDAS CONFIAR RAZONABLEMENTE, PERO SOLO EN LA MEDIDA EN QUE LOS DAÑOS SE DEBIERAN DIRECTAMENTE AL INCUMPLIMIENTO Y FUERAN PREVISIBLES EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE SEAN CONSIDERADOS TÍPICOS EN EL CONTEXTO DEL MISMO.

5. Rescisión

Cualquiera de las Partes puede poner fin a este Contrato, sin perjuicio de la supervivencia de determinados derechos y obligaciones.

Tanto tú como LinkedIn podréis dar por concluido este Contrato en cualquier momento tras comunicarlo a la otra parte. Una vez rescindido, perderás el derecho a acceder y utilizar los Servicios. Lo siguiente continuará aplicándose tras la rescisión:

1. Nuestro derecho a utilizar y divulgar tus comentarios.
2. Sección 3 (sin perjuicio del punto 3.1.1);

3. Las Secciones 4, 6, 7 y 8.2 de este Contrato; y

4. Cualquier importe debido por cualquiera de las Partes antes de la finalización continuará debiéndose después de la misma.

Puedes visitar nuestro [Centro de ayuda](#) para informarte sobre cómo cerrar tu cuenta.

6. Legislación aplicable y resolución de conflictos

En el improbable caso de que terminemos en un conflicto legal, dependiendo de dónde residas, acuerdas con LinkedIn resolverlo en los tribunales de California en virtud de la ley de California, en los tribunales de Dublín, Irlanda, en virtud de la ley irlandesa o según se disponga de otro modo en esta sección.

Si resides en los Países designados, todas las reclamaciones relacionadas con la prestación de los Servicios de LinkedIn se regirán conforme a las leyes de Irlanda, pero esto no te privará de las protecciones obligatorias al consumidor en virtud de la ley del país al que dirigimos tus Servicios, donde tienes tu residencia habitual. Con respecto a la jurisdicción, acuerdas con LinkedIn elegir los tribunales del país al que dirigimos tus Servicios, donde tienes tu residencia habitual, para todos los conflictos derivados de, o relacionados con, estas Condiciones de uso o, como alternativa, puedes elegir al tribunal responsable de Irlanda.

Si eres un usuario empresarial dentro del alcance del Artículo 6 (12) de la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, "DMA") de la UE y tienes una disputa que surja de dicho artículo o en relación con él, también puedes utilizar el mecanismo alternativo de resolución de disputas disponible en el [Centro de ayuda](#).

Para quienes no viven en los Países designados, incluidos aquellos que viven fuera de los Estados Unidos: acuerdas con LinkedIn que la legislación del estado de California, EE. UU., excepto en los casos de conflicto de jurisdicción, prevalecerá en cualquier disputa relacionada con este Contrato y/o los Servicios. Acuerdas con LinkedIn que las reclamaciones y conflictos se resolverán únicamente en los tribunales estatales o federales del condado de Santa Clara en California, EE. UU., pues esta será la jurisdicción del tribunal competente.

Puedes tener derechos adicionales de reparación y [recurso](#) frente a algunas decisiones tomadas por LinkedIn que te afecten.

7. Disposiciones generales

A continuación, se describen algunos detalles importantes sobre el Contrato.

Si un tribunal con autoridad sobre este Contrato determina que no puede aplicarse alguna parte del mismo, nosotros y tú aceptamos que el tribunal debe modificar los términos para que esa parte sí pueda aplicarse y siga sirviendo su propósito. Si el tribunal no pudiera hacerlo, nosotros y tú acordamos pedir al tribunal que elimine esa parte que no puede aplicarse y que mantenga el resto del Contrato.

Este Contrato (incluidos los términos adicionales que establezcamos cuando interacciones con una funcionalidad de los Servicios) es el único acuerdo entre nosotros sobre los Servicios y reemplaza todos los acuerdos anteriores sobre los Servicios.

Si no actuamos en caso de incumplimiento de este Contrato, ello no significa que LinkedIn haya renunciado a su derecho a hacer valer el Contrato. No puedes ceder o transferir este Contrato (o tu cuenta o uso de los Servicios) a nadie sin nuestro consentimiento. No obstante, aceptas que LinkedIn ceda este Contrato a sus entidades afiliadas o a una tercera parte que lo compre sin tu consentimiento. No existen otros terceros beneficiarios del Contrato.

Aceptas que el único modo de enviarnos una notificación legal será en la dirección proporcionada en la Sección 10.

8. Lo que se debe y no se debe hacer en LinkedIn

LinkedIn es una comunidad de profesionales. Esta lista de «Lo que se debe y no se debe hacer», junto con nuestras [Políticas para la comunidad profesional](#), limita lo que puedes y no puedes hacer en nuestros Servicios, salvo que LinkedIn lo permita explícitamente por escrito (por ejemplo, a través de un acuerdo de investigación).

8.1. Qué hacer

Aceptas que vas a:

1. Cumplir todas las leyes pertinentes, incluidas, entre otras, las leyes de privacidad, las leyes de propiedad intelectual, las leyes antispam, las leyes de control de las exportaciones, las leyes que rigen el contenido compartido, y otras leyes y requisitos reglamentarios aplicables.
 2. Proporcionarnos información de contacto e identidad exacta y mantenerla actualizada.
 3. Usar tu nombre verdadero en el perfil.
-

4. Usar los Servicios de una manera profesional.

8.2. Qué no hacer

Aceptas que *no* vas a:

-
1. Crear una identidad falsa en LinkedIn, falsificar tu identidad, crear un perfil de Miembro para alguien que no seas tú (una persona física), ni usar o intentar usar la cuenta de otra persona (como compartir credenciales de inicio de sesión o copiar cookies).
 2. Desarrollar, apoyar o utilizar programas, dispositivos, scripts, robots o cualquier otro medio o proceso (tales como crawlers, plugins de navegación y complementos, o cualquier otra tecnología) para plagiar o copiar los Servicios, lo que incluye perfiles y otros datos de los Servicios.
 3. Eludir cualquier funcionalidad de seguridad o sortear cualquier control de acceso o los límites de uso de los Servicios (como resultados de búsquedas, perfiles o vídeos).
 4. Copiar, utilizar, mostrar o distribuir cualquier información (incluido el contenido) obtenida de los Servicios, ya sea directamente o a través de terceros (como herramientas de búsqueda o agregadores o intermediarios de datos), sin el consentimiento del propietario del contenido (como LinkedIn con respecto al contenido que sea de su propiedad).
 5. Revelar información que no tienes derecho a compartir (como información confidencial de terceros, incluida tu empresa).
 6. Infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros, como derechos de autor, patentes, marcas comerciales, secretos comerciales u otros derechos de propiedad. Por ejemplo, no copies ni distribuyas (salvo a través de la funcionalidad de compartir disponible) las publicaciones u otros tipos de contenido de otras personas sin su permiso, el cual se puede otorgar publicando a través de una licencia de Creative Commons.
 7. Infringir la propiedad intelectual u otros derechos de LinkedIn, incluido, sin limitación, (i) copiar o distribuir nuestros vídeos de aprendizaje u otros materiales; (ii) copiar o distribuir nuestra tecnología, salvo que se ofrezca con licencias de código abierto; o (iii) utilizar el término «LinkedIn» o nuestros logotipos en cualquier nombre comercial, email o URL excepto en los casos descritos en las [Directrices de marca](#).
 8. Publicar (o compartir de otro modo) cualquier cosa que contenga virus informáticos, gusanos o cualquier otro código dañino.
 9. Utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desarmar, descifrar o de otro modo tratar de obtener el código fuente de los Servicios o de cualquier tecnología relacionada que no sea de código abierto.

10. Dar a entender o declarar que estás asociado o avalado por LinkedIn sin nuestro consentimiento expreso (por ejemplo, presentarte como formador acreditado de LinkedIn).
 11. Alquilar, prestar, comercializar, vender/revender u obtener cualquier otro tipo de beneficio de los Servicios o datos relacionados, ni acceder a los mismos sin el consentimiento de LinkedIn.
 12. Establecer enlaces a nuestros Servicios para cualquier otra finalidad que la de promover tu perfil o un grupo en nuestros Servicios, sin el consentimiento de LinkedIn.
 13. Utilizar bots u otros métodos automatizados no autorizados para acceder a los Servicios, añadir o descargar contactos, enviar o redirigir mensajes, crear, comentar, recomendar, compartir o volver a compartir publicaciones, o impulsar de otro modo una participación que no sea auténtica.
 14. Llevar a cabo prácticas de «framing» o «mirroring», o simular de otro modo la apariencia o función de los Servicios.
 15. Superponer o modificar de cualquier otro modo los Servicios o su apariencia (como, por ejemplo, insertando elementos en los Servicios o eliminando, tapando o disimulando anuncios incluidos en los Servicios).
 16. Interferir en el funcionamiento o cargar los Servicios de manera poco razonable (por ejemplo, spam, ataques de denegación de servicio, virus o algoritmos de manipulación).
 17. Infringir las [Políticas para la comunidad profesional](#), determinadas [condiciones de terceros](#), en su caso, o cualquier otro término adicional relativo a un Servicio específico proporcionado cuando inicias sesión o comienzas a utilizar dicho Servicio.
 18. Usar nuestros Servicios para realizar cualquier actividad ilegal, engañosa, discriminatoria, fraudulenta o deshonesta (por ejemplo, contenido multimedia manipulado que represente de forma indebida a una persona diciendo o haciendo algo que no dijo o hizo); o
-
19. Utilizar indebidamente nuestro proceso de notificación o recurso, por ejemplo, presentando informes, reclamaciones o recursos duplicados, fraudulentos o infundados.

9. Quejas relativas al contenido

Información de contacto para quejas sobre el contenido proporcionado por nuestros Miembros.

Te rogamos que denuncies los contenidos y cualquier otra información que consideres que infringen tus derechos (incluidos los derechos de propiedad intelectual), nuestras [Políticas para la comunidad profesional](#) o de cualquier otro modo el presente Contrato o la legislación. En la medida en que nos lo permita la ley, podemos eliminar o restringir el acceso a contenidos, funcionalidades, servicios o información, lo que incluye si creemos que es razonablemente necesario para evitar daños a LinkedIn o a otros, infringe la ley o es razonablemente necesario para evitar un uso indebido de nuestros Servicios. Nos reservamos el derecho a tomar medidas contra las infracciones graves del presente Contrato, incluida la aplicación de restricciones de la cuenta en caso de infracciones significativas.

Respetamos los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Exigimos que la información compartida por los Miembros sea exacta y que no infrinja los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de terceros. Tenemos una [política y un procedimiento](#) para presentar quejas sobre el contenido compartido o las [marcas comerciales](#) utilizadas por nuestros Miembros.

10. Cómo contactarnos

Nuestra información de contacto. Nuestro Centro de ayuda también facilita información sobre nuestros Servicios.

Para consultas de tipo general, puedes ponerte en contacto con nosotros [en línea](#). Si deseas recibir avisos legales o notificaciones judiciales, puedes escribirnos a estas [direcciones](#).
